

Prüfungsschema § 985 BGB

Sachenrecht — Zivilrecht (BGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Anspruchsteller ist Eigentümer

Der Anspruchsteller muss zum maßgeblichen Zeitpunkt (grundsätzlich letzte mündliche Verhandlung) Eigentümer der Sache sein. Bei beweglichen Sachen ist die Eigentumslage nach §§ 929 ff. BGB zu prüfen, bei Grundstücken nach §§ 873, 925 BGB; zu beachten sind gutgläubiger Erwerb (§§ 932 ff. BGB) und mögliche Zwischenerwerbe Dritter.

Beispiel: E ist im Grundbuch als Eigentümer eines Grundstücks eingetragen, das B unberechtigt bewohnt — E kann als Eigentümer gegen B aus § 985 BGB vorgehen.

II. Anspruchsgegner ist Besitzer

Der Anspruchsgegner muss im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung unmittelbarer oder mittelbarer Besitzer (§ 868 BGB) der Sache sein. Besitzdiener (§ 855 BGB) sind nicht passivlegitimiert; richtiger Anspruchsgegner ist dann der Besitzherr.

Beispiel: B wohnt in der Wohnung des E ohne dessen Erlaubnis und übt die tatsächliche Sachherrschaft aus — B ist unmittelbarer Besitzer im Sinne des § 985 BGB.

III. Kein Recht zum Besitz (§ 986 BGB)

Der Besitzer darf kein Recht zum Besitz gegenüber dem Eigentümer haben — sei es aus schuldrechtlichen Verhältnissen (§§ 535, 598, 604 BGB), dinglichen Rechten (Nießbrauch, Pfandrecht) oder gesetzlichen Vorschriften.

1. Unmittelbares Besitzrecht

Regelmäßig folgt das Besitzrecht aus einem wirksamen Kausalverhältnis zwischen den Parteien (z. B. Kaufvertrag mit Eigentumsvorbehalt, Mietvertrag).

Beispiel: K hat mit V einen wirksamen Mietvertrag über die Wohnung geschlossen — K besitzt die Wohnung aufgrund dieses schuldrechtlichen Verhältnisses zu Recht gegenüber V.

2. Abgeleitetes Recht Dritter, § 986 I 1 Var. 2 BGB

Ist der Besitzer nicht unmittelbar berechtigt, kann er sich auf ein Recht des mittelbaren Besitzers berufen, wenn dieser dem Eigentümer gegenüber zur Überlassung befugt war (mehrstufiges Besitzmittlungsverhältnis, § 871 BGB).

Beispiel: Untermieter U besitzt die Wohnung, weil Hauptmieter M ihm dies gestattet hat; M wiederum war gegenüber Eigentümer E zur Überlassung berechtigt — U kann sich hierauf berufen.

IV. Kein Erlöschen des Anspruchs

Der Anspruch darf nicht durch Erfüllung (§ 362 BGB), Unmöglichkeit (§ 275 BGB) oder Verjährung erloschen sein. § 985 BGB verjährt gemäß § 197 I Nr. 1 BGB erst in 30 Jahren.

Beispiel: E verlangt von B Herausgabe eines Buches, das B ihm bereits vor Jahren zurückgegeben hat — der Anspruch ist durch Erfüllung nach § 362 BGB erloschen.

Typische Streitstände

Konkurrenzen — Sperrwirkung des EBV

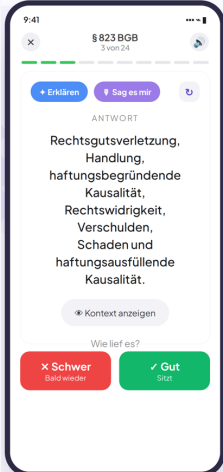
Nach h. M. verdrängen die §§ 987 ff. BGB als abschließende Sonderregelung Ansprüche aus Delikt (§§ 823 ff. BGB) und Bereicherungsrecht (§§ 812 ff. BGB), solange der Besitzer unentgeltlich, gutgläubig und unverklagt besitzt.

Besitzrecht — Fortbestehen nach Vertragsende

Grundsätzlich entfällt das Besitzrecht mit wirksamer Kündigung oder Anfechtung des Kausalgeschäfts, sodass die Vindikation ab diesem Zeitpunkt durchgreift — Ausnahme: ein besonderes Zurückbehaltungsrecht.

Besitzmittlung — Mehrstufiges Besitzmittlungsverhältnis

Bei mehrstufigen Besitzketten (§ 871 BGB) bleibt das Besitzrecht des unmittelbaren Besitzers nach h. M. bestehen, solange es auf ein wirksames Recht des mittelbaren Besitzers zurückgeführt werden kann.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.